

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אליהו רביבו

פ/25/2629

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת גילוי מסמכי תאגיד עירוני), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 140א 1. בפקודת העיריות¹, בסעיף 140א –

(1) בכל מקום, אחרי "פנקסי העיריה" יבוא "והתאגיד העירוני", במקום "מסמכיה" יבוא "מסמכיהם", ובמקום "ומסמכיה" יבוא "ומסמכיהם";

(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) בסעיף זה, "תאגיד עירוני" – תאגיד עירוני כהגדרתו בסעיף 249א וכן, חברה עירונית מיוחדת, כהגדרתה בסעיף 249ב."

דבר הסבר

סעיף 140א(א) לפקודת העיריות קובע כי פנקסי העירייה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חברי המועצה. ברבות השנים הוקמו תאגידים עירוניים הנמצאים בשליטת העירייה, אולם, חובת השקיפות של העירייה לא חלה על תאגידים עירוניים, על אף שרבים מנכסיה וכספיה מנוהלים באמצעות התאגידים העירוניים. הצעת חוק זו מבקשת להחיל את חובת גילוי המסמכים לבקשת חבר עירייה גם על תאגידים אלו. תיקון זה נועד להבטיח את השקיפות בדפוסי פעילותם של תאגידים אלה ולהחיל את חובת גילוי המסמכים לבקשת חבר עירייה גם עליהם.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/1889).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יוסי יונה וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3505), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/24/1716) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/25/2276).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

